



EXPEDIENTE 2024400018

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE Nº 2024400018, TRAMITADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SEGOVIA

Constituye el objeto de este contrato la prestación de los servicios de reconocimientos médicos laboral general, con especial atención al aparato musculoesquelético y reconocimiento médico oftalmológico para el personal dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, IGSS y UPI de Segovia, para el año 2024/2025.

Lote 1 Reconocimiento médico-laboral general. Nº máximo estimado 79

Lote 2 Reconocimiento médico específico oftalmológico. Nº máximo estimado 74

DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es desde el 1 de junio de 2024 o desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de mayo de 2025, con las condiciones y límites establecidos en el artículo 29 de la LCSP y en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas.

No obstante, debido a las peculiaridades de cada componente del objeto del contrato, se proponen los siguientes plazos parciales de ejecución

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior:

para la realización de los reconocimientos médico-laboral y el reconocimiento médico de oftalmología el plazo de ejecución del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2024. La realización de las pruebas deberá quedar finalizada, y entregados los resultados, como máximo el 30 de noviembre de 2024.

La vigilancia de la salud individual (lote 1) correspondiente al personal de nueva incorporación, reincorporaciones tras ausencias prolongadas y al personal al que se asignen tareas específicas con nuevos riesgos laborales, deberá realizarse antes de la fecha de finalización del contrato, 31 de mayo de 2025, computándose desde el día siguiente a la formalización.

La Dirección Provincial de la TGSS de Segovia, necesita proceder a la contratación con una empresa especializada y clasificada como servicio de prevención ajeno, para la realización de dichos reconocimientos médicos, al no ser posible realizarlo por medios propios.

Según consta en la memoria aportada por la Secretaria Provincial, la necesidad se justifica en base a los siguientes motivos:

- El artículo 14 de la Ley 13/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, constituyendo igualmente una obligación de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.



- El artículo 22 de esta ley concreta la obligación accesoria del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- El artículo 37.3 b) del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece lo siguiente:

“En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”.

Y el artículo 38 “Colaboración con el Sistema Nacional de Salud” del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece en el punto 2 “El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria”.

Por todo ello es necesario garantizar a los empleados públicos de la DP de la TGSS de Segovia la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo y la realización de reconocimientos médicos que correspondan al personal de nueva incorporación, de reincorporación tras una ausencia prolongada por motivos de salud al que se asignen tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

Así como el reconocimiento médico específico oftalmológico

De los argumentos expuestos, se deduce que la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

Por otra parte, se prevé la división por lotes, según el siguiente detalle:

- Lote 1. Reconocimiento médico general
- Lote 2. Reconocimiento oftalmológico

Asumiendo dicha necesidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), esta Unidad formula la siguiente,

PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE

PRIMERO.- En virtud de lo previsto en el artículo 116.1 de la LCSP, se ordene el inicio del expediente n.º 2024400018, para la contratación de los servicios para la realización de reconocimiento médico a los empleados públicos de la Dirección Provincial de la TGSS de Segovia

SEGUNDO.- Que la naturaleza jurídica de este contrato se defina como de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la LCSP, procediendo a la división en lotes, según lo dispuesto en el art. 99.3 de la citada Ley.



Asimismo, no estará sujeto a regulación armonizada según el artículo 22.1c) de la LCSP.

TERCERO.- Que el presupuesto base de licitación que, como límite máximo de gasto que en virtud de este contrato compromete esta entidad, asciende a la, cantidad de **diez mil trescientos cuarenta (10.340,00 €) euros, IVA exento**, que se imputará a la aplicación 4591 1623 del Presupuesto de Gastos y Dotaciones de esta Dirección Provincial de la TGSS, para los ejercicios 2024 y 2025, de acuerdo con el siguiente detalle de imputación y distribución de anualidades:

- Importe máximo (IVA exento): 10.340,00 €
- Distribución estimada de anualidades:
 - o Año 2024: 9.990,00 €
 - o Año 2025: 350,00 €

CUARTO. - Que a los efectos previstos en el artículo 116.4 de la LCSP, resultarán de aplicación al expediente de referencia las siguientes circunstancias:

Procedimiento de licitación: Atendiendo a su valor estimado, la adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado a que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.2 de la LCSP.

A tales efectos, la convocatoria de licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante de acuerdo con lo establecido en el art. 159.2 de la LCSP, y conforme a los plazos previstos en el artículo 159.3 de la LCSP.

Clasificación/criterios de solvencia exigidos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6, apartado b), de la LCSP, en el presente procedimiento se exige a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Criterios de adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.g) de la LCSP, se evaluarán las proposiciones presentadas con el fin de obtener una mejor relación calidad-precio con los siguientes criterios económicos y cualitativos en la medida que éstos están vinculados con el objeto del contrato, para cada uno de los lotes:

Lote 1.- Reconocimiento médico-laboral, con especial atención al aparato musculoesquelético

1.- Criterio económico: Se valorará el importe de la oferta económica formulada por el licitador. Puntuación máxima: **70 puntos** del total de 100, recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Prestaciones directamente vinculadas al objeto del contrato

Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorará con **30 puntos** la ejecución, sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculadas al objeto del contrato:

- Determinación de sangre oculta en heces (SOH): **25 puntos**
- Descarga de forma electrónica los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura **5 puntos**



Lote 2.

1.- Criterio económico: Precio ofertado por el licitador (importe, IVA excluido de la oferta económica formulada) 80 puntos del total de 100, recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorará con **20 puntos** la ejecución, sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculadas al objeto del contrato:

- Descarga de forma electrónica los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura **5 puntos**
- Por la realización de un examen por campimetría visual (a incluir, en su caso, dentro del examen oftalmológico), se otorgarán **15 puntos**

Valor estimado del contrato: Según consta en la memoria de la Unidad peticionaria, la prestación de este servicio está exenta de tributación del IVA, según se establece en el artículo 20 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor estimado de este contrato se desglosa de la siguiente forma:

Lote	Denominación	Número unidades	Importe unitario (IVA exento)	Importe total
1	RM Laboral General con especial atención al aparato musculoesquelético	79	70 €	5.530,00 €
2	RM específico oftalmológico	74	65 €	4.810,00 €

Con la siguiente distribución por anualidades:

LOTE	Tipo de reconocimiento	Año 2024	Año 2025	Importe total
Lote 1	RM Laboral con especial atención al aparato músculo-esquelético	5.180,00 €	350,00 €	5.530,00 €
Lote 2	RM laboral específico oftalmológico	4.810,00 €	0,00 €	4.810,00 €
TOTAL:				10.340,00 €

Aplicación presupuestaria: 4591 1623

Existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto/anteproyecto de gasto y dotaciones de la TGSS, para el ejercicio 2024/2025, para atender el gasto derivado de esta propuesta.

A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias vigentes en cada momento de las Administraciones Públicas sujetas a la LCSP.



Régimen de recurso y jurisdicción competente

De acuerdo con lo establecido el artículo 44.6 de la LCSP, los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, en los plazos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.

El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso-administrativo.

Necesidad a la que se pretende dar satisfacción: Según memoria suscrita por la Unidad peticionaria, de la que se desprende una relación con el objeto del contrato directa, clara y proporcional.

QUINTO.- Garantías: En este procedimiento no procede la constitución de garantías, de conformidad con lo establecido en el art. 159.6.

SEXTA.- Revisión de precios: Atendiendo a la naturaleza de la prestación, y conforme a lo previsto en el artículo 103 de la LCSP en este procedimiento no se admite la revisión de precios según la cláusula vigesimotercera del PCAP.

Segovia,
La Unidad Tramitadora,

Vista la presente propuesta, esta Dirección Provincial:

RESUELVE

Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido que en la misma se refleja expediente 2024400018

Segovia,
El Órgano de Contratación,
EL DIRECTOR PROVINCIAL